

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील संख्या 9697-9698 वर्ष 2014

हरि प्रकाश शुक्ला और अन्य

... अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

... प्रत्यर्थी (गण)

सह

अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 209-210 वर्ष 2021

हरि प्रकाश शुक्ला और एक अन्य

... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

प्रखर मिश्रा और एक अन्य

... कथित अवमानकर्ता  
(गण)/प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी,

1. वर्तमान अपीलें उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित किए गए 04.02.2013 दिनांकित आक्षेपित आदेश

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

और निर्णय के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके तहत वर्तमान मामले के प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई थी।

### तथ्य

2. सुविधा के लिए वर्तमान अपीलों के निर्णय के लिए आवश्यक प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख यहां किया जा रहा है।

3. वर्तमान अपीलकर्तागण वादग्रस्त भूमि के भूमिधर हैं और उनका कब्जा है। अपीलार्थियों के अनुसार, वर्ष 1952 में तत्कालीन जमींदार द्वारा उनके पक्ष में एक स्थायी पट्टा निष्पादित किए जाने के बाद से उक्त भूमि का उपयोग उनके द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

4. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं के कब्जे वाली भूमि सहित वादग्रस्त भूमि के हिस्से को आरक्षित वन घोषित किया गया था और उक्त भूमि का दूसरा हिस्सा आरक्षित वन के रूप में घोषित करने के लिए वन अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना के अधीन था।

5. उक्त भूमि की इस तरह की घोषणा ने स्थानीय निवासियों को बेदखल करने का अभियान शुरू किया, और इसके खिलाफ, बनवासी सेवा आश्रम से प्राप्त एक पत्र के आधार पर, स्थानीय निवासियों के दावे के संबंध में इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई।

6. इस न्यायालय ने, उपर्युक्त रिट याचिका में दिनांक 20.11.1986 के निर्णय और आदेश के माध्यम से, उक्त विवादित भूमि पर व्यक्तियों के दावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और दो अधिकारियों वाली एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति के गठन का निर्देश दिया और बाद में, वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा दावों की सुनवाई करने का निर्देश दिया।

### उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

7. उपर्युक्त निर्णय के आधार पर, वर्तमान अपीलकर्ताओं ने वन बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपने दावे दाखिल किए और दोनों पक्षों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर उचित विचार करने के बाद, वन बंदोबस्त अधिकारी ने माना कि उक्त भूमि 1385 फसली से पहले भी अपीलकर्ताओं के कब्जे में थी और इस प्रकार, उक्त भूमि पर उनका सही दावा है।

8. उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान प्रत्यर्थियों ने अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील की, हालांकि दिनांक 04.04.1991 के एक सुविचारित आदेश के माध्यम से, उसे खारिज कर दिया गया।

9. अपील खारिज होने के बाद, वर्तमान अपीलकर्ताओं ने उपर्युक्त आदेश को लागू करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया और विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने दिनांक 23.03.2005 के आदेश के तहत उक्त प्रार्थना-पत्र को अनुमति दी और वर्तमान अपीलकर्ताओं को भूमिधरों के रूप में अंकित करने का निर्देश दिया।

10. प्रत्यर्थी वन विभाग ने तब 04.04.1991 दिनांकित आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण दायर किया, हालांकि यह देखते हुए कि पुनरीक्षण की प्रकृति एक अपील की प्रकृति में अधिक थी, इसे 08.12.2005 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया।

11. उक्त खारिज करने के बावजूद, वन विभाग ने पुनरीक्षण के उपर्युक्त आदेश के खिलाफ वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया, हालांकि, वापस लेने के लिए उक्त आवेदन को दिनांक 08.12.2005 के आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था।

#### **उद्घोषणा**

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”*

12. उक्त आदेशों से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी वन विभाग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और 04.02.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से, इसको अनुमति दी गई और अपीलार्थियों को बेदखल करने का निर्देश दिया गया।

13. उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ताओं ने पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे 08.02.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालाँकि अपीलार्थियों की बेदखली पर 20.03.2013 तक रोक लगा दी गई थी ताकि वे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम हो सकें।

14. उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आक्षेपित आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को दायर किया है।

### विश्लेषण

15. हमने अपीलार्थियों के लिए श्री अनिल कौशिक और प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर. सिंह, जिनकी सहायता श्री कमलेंद्र मिश्रा ने की, को सुना।

16. प्रारंभ में, वर्तमान अपीलों के निर्णय के लिए, यह हमारी सुविचारित राय है कि निम्नलिखित दो मुद्दे हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं।

1. क्या बनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य<sup>1</sup> के निर्णय में दी गई राहत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े समुदायों पर लागू होती है?

---

1. 1986 4 एससीसी 753

### उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

11. क्या उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अपने निष्कर्षों पर आने के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का फिर से मूल्यांकन कर सकता था?

**विवादक 1-** क्या बनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य<sup>2</sup> के निर्णय में दी गई राहत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े समुदायों पर लागू होती है?

17. बनवासी सेवा आश्रम (उपरोक्त) के मामले में, जिसमें भूमि पर रहने वाले कुछ आदिवासी समुदायों को वन अधिनियम के तहत धारा 4 अधिसूचना के अधीन होने के आधार पर उनके घरों से बेदखल किया जा रहा था, इस न्यायालय ने कहा कि उक्त निवासियों को वन अधिकारी द्वारा उनके दावों की सुनवाई करने का अधिकार था और वन अधिकारी के पास ही मामले के गुण-दोष को देखने और निवासियों के दावों पर निर्णय लेने की शक्ति थी।

18. उपर्युक्त बनवासी सेवा के निर्णय (उपरोक्त) को, जब विस्तार से पढ़ा जाता है, तो यह पता चलता है कि यह वादग्रस्त भूमि के निवासियों को केवल उचित प्राधिकरण द्वारा सुने जाने का एक प्रक्रियात्मक अधिकार प्रदान करता है, न कि भूमि के कब्जे/निवास का तात्त्विक अधिकार प्रदान करता है। सरल शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि यह न्यायालय, उक्त निर्णय देते समय, प्रत्येक दावे के गुण-दोष पर नहीं गया, बल्कि इसने दावों की सुनवाई के लिए केवल एक उपयुक्त मंच प्रदान किया।

19. हमारी राय में, इस तरह के फैसले का उद्देश्य तात्त्विक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अधिसूचित भूमि पर वैध दावे वाले

---

2. 1986 4 एससीसी 753

#### उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

प्रत्येक पक्ष को विस्तार से सुना जाए और स्थानीय निवासियों को बेदखल करने की कोई मनमानी शक्ति राज्य को नहीं दी जाए।

20. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वन समुदायों में न केवल मान्यता प्राप्त आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदायों के लोग शामिल हैं, बल्कि उक्त भूमि में रहने वाले अन्य समूह भी शामिल हैं। ये अन्य समूह, जिन्हें कई सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक कारणों से वनवासी समुदाय के रूप में कानून के तहत मान्यता नहीं मिलती है, वे भी उक्त वन समुदायों का एक अभिन्न अंग हैं और यह उनके कामकाज के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, पूर्वजों के जमाने से ही उनके वन निवासी होने के कई उदाहरण भी हो सकते हैं, हालांकि दस्तावेजों की कमी के कारण, वे इसे साबित करने में समर्थ नहीं हैं।

21. यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि वर्तमान अपीलकर्तागण पिछड़े समुदाय से नहीं हैं और न ही वे ऐसा होने का दावा करते हैं, तथापि उपर्युक्त **बनवासी निर्णय (उपरोक्त)**, यदि केवल कुछ मान्यता प्राप्त वन समुदायों को लाभान्वित करने के लिए संकीर्ण तरीके से व्याख्या की जाती है, तो कई अन्य समुदायों को बहुत नुकसान होगा। पुनरावृत्ति के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **बनवासी निर्णय (उपरोक्त)**, केवल एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुने जाने का अधिकार प्रदान करता है और यदि ऐसा प्राधिकरण किसी दावे को अस्वीकार कर देता है, तो उक्त दावा निवास स्थल की भूमि के खिलाफ विद्यमान नहीं रह सकता है।

22. हमारी राय में, सुनवाई का यह अधिकार वादग्रस्त भूमि के कब्जे का दावा करने वाले सभी लोगों को दिया जाना चाहिए और कब्जे का तात्त्विक अधिकार उक्त सुनवाई के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है, अर्थात् सुनवाई का अधिकार सभी को प्राप्त होना चाहिए

#### **उद्धोषणा**

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

और कब्जे का अधिकार उन लोगों को प्राप्त होना चाहिए जिनके पास वैध दावा है।

23. इसके अलावा, वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित किसी भी भूमि पर कब्जा करने का अधिकार न केवल आदिवासी समुदायों और अन्य वन निवासी समुदायों तक सीमित है, बल्कि निवास के प्रमाण, मूल कब्जे की तारीख आदि पर भी आधारित है। यदि उक्त भूमि में रहने का अधिकार केवल कुछ समुदायों तक ही सीमित नहीं है, तो ऐसे दावों पर सुनवाई का अधिकार उसी तक कैसे सीमित हो सकता है।

24. इसलिए उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, हम विवादक संख्या 1 को अपीलार्थियों के पक्ष में मानते हैं।

**विवादक-II** क्या उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अपने निष्कर्षों पर आने के लिए साक्ष्य का फिर से मूल्यांकन कर सकता था?

25. उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकारिता में पारित आक्षेपित आदेश से पहले, अपीलकर्ताओं के पास अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के माध्यम से उनके पक्ष में दो समवर्ती निष्कर्ष थे। अपीलकर्ताओं ने प्रमुख साक्ष्य द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना अधिकार साबित कर दिया था और सम्यक् प्रक्रिया के माध्यम से, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसकी सत्यता का परीक्षण किया गया था। हालाँकि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा दिए जा रहे साक्ष्य के बिना, दिनांक 04.02.2013 के आक्षेपित आदेश और निर्णय के माध्यम से समवर्ती निष्कर्षों को रद्द कर दिया।

#### **उद्घोषणा**

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

26. इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय, भारत के संविधान की धारा 226 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साक्ष्य और तथ्यों के निष्कर्ष पर पहुँचने का फिर से मूल्यांकन नहीं कर सकता है, जब तक कि मूल आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता से बाहर, ऐसा नहीं किया हो, या यदि निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत थे।

27. बी. के. मुनिराजू बनाम कर्नाटक राज्य<sup>3</sup> के मामले में, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका उपयोग साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि निचली अदालत द्वारा मूल्यांकन किए गए तथ्य की त्रुटि प्रकट न हो और ऐसी त्रुटि गंभीर अन्याय का कारण न बनी हो।

28. इसके अलावा, कृष्णानंद बनाम चकबंदी निदेशक<sup>4</sup> के मामले में, इस न्यायालय ने एक समान तथ्यों की परिस्थिति में, जिसमें निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए खारिज कर दिया गया था, यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 226 के तहत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन केवल उन मामलों में किया जा सकता है जहां निचली अदालत द्वारा मूल आदेश उसकी अधिकारिता से बाहर पारित किया गया था या यदि निचली अदालतों के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत थे।

29. यह हमारी राय है कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष न तो विकृत हैं, न ही उक्त अदालतों ने अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य किया है। ऐसे परिदृश्य में, जिसमें कोई भी शर्त पूरी

---

3. 2008 4 एससीसी 451

4. 2015 1 एससीसी 553

#### उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”



नहीं हुई थी, उच्च न्यायालय रिट अधिकारिता में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता था और एक भिन्न निष्कर्ष पर नहीं आ सकता था।

30. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचारण के चरण में, साक्ष्य का पुरःस्थापन और ग्रहण एक कठोर प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का प्रत्येक भाग बहुत सख्त जांच के अधीन है और प्रत्येक पक्ष को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा उक्त साक्ष्य की सत्यता का परीक्षण करने का अवसर दिया जाता है। हर स्तर पर साक्ष्य की वैधता पर सवाल उठाया जाता है और विरोधी पक्ष को अदालत में अपने संदेह रखते हुए उक्त साक्ष्य पर सवाल उठाने का अधिकार दिया जाता है। कानून में सबूतों की जांच करने की ऐसी व्यवस्था, रिट अधिकारिता के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है और इसलिए निचली अदालतों द्वारा पुष्टि किए गए सबूतों को केवल दुर्लभ मामलों में ही उच्च न्यायालयों द्वारा उलट दिया जाना चाहिए।

31. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, हम विवाद्यक संख्या ॥ को अपीलार्थियों के पक्ष में मानते हैं।

32. वर्तमान मामले में, हमारे द्वारा तैयार किए गए दोनों विवाद्यकों का जवाब वर्तमान अपीलार्थियों के पक्ष में दिया गया है, अर्थात्, **बनवासी सेवा निर्णय (उपरोक्त)** के तहत दिया गया अनुतोष वर्तमान अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध है और हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है और इसे निरस्त किया जा सकता है।

33. इसके अलावा, अपीलार्थियों की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं को भी हमारे संज्ञान में लाया गया है। हालाँकि, चूंकि विचाराधीन विवाद अपीलार्थियों के

#### **उद्घोषणा**

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

पक्ष में धारित किया गया है, इसलिए अवमानना याचिकाएं अनुप्रयोज्य हो जाती हैं।

34. इस तरह की टिप्पणियों के आलोक में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.02.2013 का आक्षेपित आदेश और निर्णय कायम रखने के लिए योग्य नहीं है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है। वन बंदोबस्त अधिकारी और अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाती है। तदनुसार, अपीलों को अनुमति दी जाती है और अवमानना याचिकाओं को खारिज किया जाता है।

35. तथ्यों और परिस्थितियों में, हम खर्चों के लिए कोई आदेश नहीं देते हैं।

.....

(न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी)

.....

(न्यायमूर्ति अहसनुद्दीन अमानुल्ला)

नई दिल्ली;

5 जुलाई 2023.

**उद्घोषणा**

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”